



كلية الاقتصاد

شركات أموال



المحاضرة: الأولى
الدكتور: عبد الله و محمد حسن
السنة: الثانية
الفصل: الثاني



الفصل الأول: الشركات المساهمة

❖ **المبحث الأول: ماهية الشركات المساهمة وخصائصها:**

أولاً: تعريف الشركة المساهمة:

شركة تجارية تؤسس بين ثلاثة شركاء على الأقل، لها شخصية معنوية مستقلة، تعمل تحت عنوان مستمد من نشاطها، يقسم رأسمالها إلى عدد من الأسهم المتساوية قابلة للتداول والإدراج في سوق الأوراق المالية قيمة كل منها 100 ل.س، وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يمتلكها في الشركة.

وقد ميز قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 بين نوعين من الشركات المساهمة المغفلة:



النوع الأول: الشركات المساهمة المغفلة العامة

وقد عرفها بأنها: الشركة التي تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن عشرة، ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.



النوع الثاني: الشركات المساهمة المغفلة الخاصة

وقد عرفها بأنها: الشركة التي تتألف من عدد من المساهمين لا يقل عن ثلاثة، ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

ثانياً: خصائص الشركة المساهمة:

1. الشركة المساهمة شركة تجارية بغض النظر عن طبيعة نشاطها الذي أنشأت من أجله، وقد تضمنت المادة 87 من قانون الشركات (تعتبر الشركة المساهمة أي كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة).

3. للشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المؤسسين والمساهمين فيها، وفقاً للمادة رقم 13 من قانون الشركات.

2. تؤسس الشركة المساهمة بين عدد من الشركاء لا يقلون عن ثلاثة يشكلون فيما بينهم لجنة المؤسسين استناداً إلى المادة 98 من قانون الشركات.

5. تسمى الشركة المساهمة باسم نشاطها الذي أسست للقيام به على أن يتبع اسمها عبارة شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة.

4. تتصف مسؤولية المساهم في الشركة المساهمة بالمحدودية، إذ يسال عن ديون الشركة تجاه الغير بما يساوي قيمة الأسهم التي يملكها فقط دون أن تطل تلك المسؤولية باقي ثروته أو قيمة أسهمه التي يملكها في شركات أخرى.

7. يحدد رأس المال للشركات المساهمة بالعملة السورية ما لم تجز وزارة الاقتصاد والتجارة تحديده بعملة أخرى.

6. يدير الشركة المساهمة مجلس إدارة منتخب مدة ولايته أربع سنوات على ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاثة في الشركات الخاصة وخمسة في الشركات العامة ولا يزيد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة على ثلاثة عشر عضواً.

8. تكون أسهم الشركة المساهمة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية أو غيرها، كما يمكن أن تنقل ملكية الأسهم بطريقة الإرث وفق المادة رقم 96 من قانون الشركات، وبشروط لتداول أسهم المؤسسين انقضاء مدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ إشهار الشركة سواء كانت نقدية أو عينية.

ثالثاً: مراحل تأسيس الشركة المساهمة وإجراءات تكوينها



1. تكوين لجنة المؤسسين ومهامها:

تبدأ إجراءات تأسيس الشركة بتكوين لجنة المؤسسين يعرف المؤسس بأنه (الشخص الطبيعي الذي يقوم بمبادرة ذاتية ودون توكيل من الغير بالأعمال العادية والقانونية اللازمة لتأسيس الشركة بما فيها الترويج للاكتتاب بالأسهم) وتتولى لجنة المؤسسين:

A. إعداد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع النموذج الخاص للشركات المساهمة الذي تصدره وزارة الاقتصاد والتجارة والذي يتضمن ما يلي:

👑 اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي.

👑 رأسمال الشركة المصرح به.

👑 عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايتهم وصلاحياتهم.

👑 كيفية توزيع أرباح الشركة.

👑 أحكام إضافية أخرى شريطة عدم مخالفتها للقوانين والأنظمة النافذة.

B. دراسة الجدوى الاقتصادية لأعمال الشركة.

C. فتح حساب خاص باسم لجنة المؤسسين لدى أحد المصارف، تودع فيه الأموال المقدمة من المؤسسين على أن يدير الحساب أحد المؤسسين.

D. تنظيم سجل خاص بالشركة يتضمن جميع القرارات التي اتخذتها لجنة المؤسسين وبيان سائر الأعمال والمهمات التي أنجزتها.



2. مرحلة طلب المصادقة على النظام الأساسي للشركة:

تقدم لجنة المؤسسين بطلب للمصادقة على نظامها الأساسي إلى وزارة الاقتصاد على أن يرفق بالطلب صورة عن النظام الأساسي ونسخة من إيصال رسم التسجيل للشركات المساهمة وصورة عن الكاتب بالعدل الذي يتضمن المصادقة على توافيقهم فضلاً عن دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة.



3. مرحلة مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة:

تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة النظام الأساسي للشركة وإصدارها قرار بالمصادقة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي في حال مخالفته القوانين والأنظمة النافذة.



4. مرحلة طرح الأسهم للاكتتاب العام:

بعد إصدار قرار المصادقة ودفع المؤسسين 40% من قيمة الأسهم التي اكتتبوا عليها تتقدم لجنة المؤسسين بطلب إلى هيئة الأوراق المالية للحصول على موافقة على طرح الأسهم للاكتتاب العام، وبعد الموافقة تعلن الشركة عن طرح أسهمها للاكتتاب العام في صيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب.



5. مرحلة الاكتتاب العام بأسهم الشركة:

تتم من خلال قيام الشخص الطبيعي بملء وثيقة الاكتتاب لدى الجهة المعتمدة للاكتتاب، بحيث يتضمن طلب الاكتتاب اسم المكتتب وعنوانه وعدد الأسهم التي يرغب الاكتتاب بها، وقبوله بالنظام الأساسي للشركة، ويتم الاكتتاب في أحد المصارف أو أسواق الأوراق المالية أو لدى شركة وساطة مالية مرخصة ومعتمدة.



6. مرحلة الإعلان عن تأسيس الشركة:

تقوم لجنة المؤسسين بتوجيه الدعوة إلى جميع المساهمين إلى الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ويجب أن يكون الاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة، إذا لم تقم بتوجيه الدعوة لعقد الهيئة العامة التأسيسية تقوم وزارة الاقتصاد بتوجيه الدعوة بناء على إخطار من أي مكتتب.

تنتخب لجنة المؤسسين أحدهم لرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية، ولا يعد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية قانونيا ما لم تتوافر فيه الأركان التالية:

👑 حضور مندوب الوزارة لهذا الاجتماع.

👑 حضور مساهمين في الشركة ممن يملكون فيها أكثر من 50% من أسهمها.

7. مرحلة إشهار الشركة المساهمة:



بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة التأسيسية يتولى رئيس مجلس إدارة الشركة الأول متابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال تسجيل الشركة في سجل الشركات المحدث في دائرة السجل التجاري في مديرية التجارة الداخلية في المحافظة التي تقع فيها الشركة. يقوم أمين السجل بتسجيل الشركة في سجلاته، ونشر شهادة تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية معلنا في ذلك تكوين الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة.

رابعاً: إدارة الشركات المساهمة ومراجعة حساباتها:



تتميز الإدارة في الشركات المساهمة بانفصال الملكية عن الإدارة لأسباب موضوعية منها: كثرة عدد المساهمين فيها، والتغير الدائم في الأشخاص المالكين نتيجة لحركة تبادل الأسهم، إذ حددت المادة 86 من قانون الشركات عدد المساهمين في الشركة المساهمة بما لا يقل عن عشرة مساهمين لذلك تدار الشركة المساهمة من قبل مجلس الإدارة تحت إشراف الهيئة العامة للمساهمين وإشراف مراجع الحسابات.

1. مجلس الإدارة:



ينتخب مجلس الإدارة الأول من قبل الهيئة العامة التأسيسية لمدة أربع سنوات، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن ثلاثة أعضاء في الشركات الخاصة وخمسة في الشركات العامة ولا يزيد عن ثلاثة عشر، وبعد انتهاء ولايته تقوم الهيئة العامة للمساهمين بانتخاب مجلس جديد، ويقع على عاتق مجلس الإدارة القيام بما يلي:

- A. دعوة الهيئة العامة للمساهمين إلى الاجتماع مرة على الأقل سنوياً.
- B. وضع الأنظمة الداخلية للشركة من الناحيتين المحاسبية والإدارية.
- C. اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
- D. اعتماد الحسابات الختامية للشركة وميزانيتها وقائمة التدفقات النقدية مع إجراء التحليل المالي.
- E. اتخاذ القرارات اللازمة لافتتاح فروع الشركة. أو اعتماد وكلاء داخل أو خارج سوريا.

- F. استعمال الاحتياطات والمخصصات بما لا يتعارض مع أحكام القانون الشركات والأنظمة.
G. تعيين المديرين التنفيذيين وموظفي الشركة وإنهاء خدماتهم.



2. الهيئة العامة العادية:

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة واحدة على الأقل بناء على دعوة موجهة لها من مجلس الإدارة، خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لانتهاج السنة المالية، وفي الميعاد الذي يحدده قانون الشركات أو النظام الأساسي للشركة، أو بناء على طلب مراجع الحسابات، أو طلب خطي من مساهمي يملكون ما لا يقل عن 10% من الأسهم، على أن يدعو مجلس الإدارة الهيئة العامة العادية إلى الاجتماع خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب الخطي من مراجع الحسابات أو من المساهمين، وتقوم بالمهام التالية:

- A. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة للسنة المنتهية وخطة السن التالية.
B. مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والمصادقة عليها.
C. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات في نهاية فترة الولاية وتحديد تعويضاتهم.
D. النظر في تكوين الاحتياطات والموافقة على توزيع الأرباح.



3. الهيئة العامة الغير العادية:

تجتمع بناء على دعوة موجهة من قبل مجلس الإدارة، أو في حال قدم مراجع الحسابات أو مساهمين لا يقلون عن 25% من أسهم الشركة طلبا خطيا للمجلس، على أن يكون الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب الخطي إلى المجلس، وتتخذ الهيئة العامة غير العادية بأكثرية أصوات المساهمين وتقوم بمناقشة وإقرار ما يلي:

✎ تعديل نظام الشركة الأساسي، اندماج الشركة بشركة أخرى، حل وتصفية الشركة.

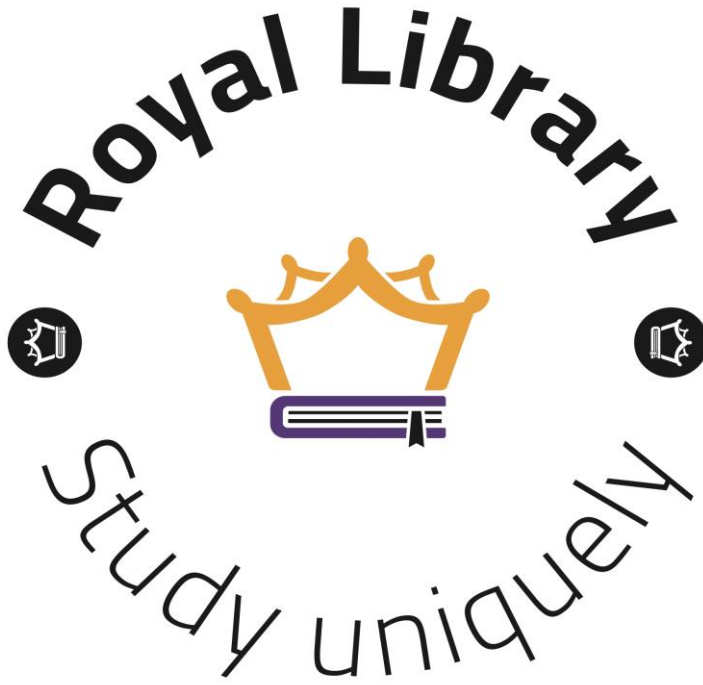


4. مراجع الحسابات الشركة المساهمة:

تنتخب الهيئة العامة غير العادية للمساهمين مراجع الحسابات معتمد لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، شريطة اعتماده من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة والمعتمد من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية، كما تحدد بدل إتعابه أو تفوض مجلس الإدارة بتحديد الإتعاب، ويتولى مراجع الحسابات ما يلي:

- A. إجراء التدقيق الدوري لسجلات الشركة ودفاترها ودورتها المستندية.

- B.** فحص الأنظمة المالية والإدارية لا سيما نظام الرقابة الداخلية والتأكد من ملائمتها.
- C.** لتحقيق من وجود وصحة ملكية الشركة وأصولها والتأكد من قانونية التزماتها.
- D.** الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة.
- E.** يعد مراجع الحسابات في نهاية السنة المالية تقريراً خطياً ينوه أمام الهيئة العامة غير العادية عن قائمة المركز المالي التي قدمها مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح.



الفصل الثاني: رأس المال في الشركات المساهمة: رأس المال الذاتي (الخاص)

أولاً: مفهوم رأس المال:

يرى الاقتصاديون أن رأس المال يتمثل في تكلفة الأصول المادية المستخدمة في عملية الإنتاج أي رأس المال الإنتاجي أو الثابت الذي يفترض أن يمول بالموارد الذاتية من قبل الملاك أو بـموارد طويلة الأجل حفاظاً على السيولة المالية ومنعاً لتعريض الشركة لعسر مالي مستقبلي.

أما نظرية الشخصية المعنوية التي تبلورت مع نشوء وتطور الشركات المساهمة، والتي ترى أن رأس المال يمثل مجموع الموارد المستثمرة في أعمال الشركة بغض النظر عن مصدر التمويل، سواء كانت ممولة ذاتياً من قبل المؤسسين والمساهمين، أو مكتسبة من خلال الاحتياطات والأرباح المحتجزة، أو مقدمة من الغير، وسواء كانت تلك المصادر التمويلية طويلة الأجل أو متوسطة أو قصيرة، كونهم يرون المساهمين والدائنين مستثمرين في الشركة ولهم حق على أصولها.

مما سبق يشمل رأس المال في الشركات المساهمة الموا رد العينية أو النقدية المستثمرة في أعمال الشركة بغض النظر عن مصدرها **وبالتالي يمكن تقسيم رأس المال إلى ما يلي:**

1. **رأس المال الخاص (الذاتي - المملوك):** قيمة الأسهم المصدرة والمكتتب فيها.
2. **رأس المال المقترض:** قيمة السندات المصدرة والمكتتب فيها والمدفوعة قيمتها.
3. **رأس المال المكتسب:** الاحتياطات القانونية + الاحتياطات النظامية + الأرباح المحتجزة.

ثانياً: رأس المال الذاتي:

يقسم رأس المال الذاتي في الشركات المساهمة إلى عدد من الحصص المتساوية في قيمة كل منها يسمى كل منها سهماً، ويتم تحديد رأس المال بالليرة السورية، ويتم دفع قيمة السهم بالكامل عند الاكتتاب، أو قد تسمح بعض الدول ومنها سوريا بتقسيمها، على أن تدفع منها **40%** عند الاكتتاب ويسدد الباقي خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة.

وفيما يلي شرح تفصيلي لمفاهيم رأس مال الشركات المساهمة:

1. **رأس المال الاسمي أو المصرح به:** وهو عبارة عن مجموع القيمة الاسمية لعدد أسهم رأس المال (عادية وممتازة) التي يسمح للشركة بأن تصدرها وفق ما هو محدد في عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة.

👑 وبالتالي يتم حساب رأس المال الاسمي = (عدد الأسهم المسموح بإصدارها × القيمة الاسمية)

2. **رأس المال المصدر:** ويمثل مجموع القيمة الاسمية لعدد الأسهم التي بيعت وأصدرت بها شهادات حملة الأسهم.

3. **رأس المال المدفوع:** يمثل الجزء المدفوع من رأس المال المصدر، الذي يفضل الإفصاح عنه في جانب الخصوم من قائمة المركز المالي، من خلال الإفصاح عن رأس المال الاسمي مطروحا منه قيمة الأقساط غير المدفوعة، بدلا من عرض تلك الأقساط غير المدفوعة في طرف الأصول.

قائمة المركز المالي

****	المصرف	****	رأس المال = (عدد الأسهم × القيمة الاسمية)
------	--------	------	---

ثالثاً: تعريف السهم

👑 يقصد بالسهم القيمة الدنيا لحصة المساهم في رأس مال الشركة المساهمة. كما يعرف بأنه الصك (الوثيقة أو الشهادة) يثبت حصة المساهم في رأس مال الشركة المساهمة، ويعطي حامله مجموعة من الحقوق، وله أنواع مختلفة، وخصائص متنوعة.

وتتم عملية إصدار الشهادة النهائية للسهم بالمرحلة التالية:

1. **مرحلة إصدار الأسهم المؤقتة:** إذ يمنح كل مساهم سهما مؤقتا عند الاكتتاب، يتضمن السهم المؤقت اسم الشركة ورأس مالها واسم المساهم، وعدد الأسهم المكتتب فيها، والأقساط المدفوعة والأقساط الباقية، ويبدل السهم المؤقت القديم بسهم مؤقت جديد بعد دفع كل قسط لاحق للأسهم المكتتب فيها.

2. **مرحلة إصدار شهادات الأسهم:** تصدر الشركة المساهمة شهادات بأسهم كل مكتتب، تتضمن هذه الشهادات المعلومات التالية:

- A. اسم الشركة ورأسمالها ورقم سجلها التجاري
- B. قيمة الأسهم الاسمية
- C. اسم المساهم ورقمه المتسلسل وعدد الأسهم التي تتضمنها الشهادة
- D. رقم الشهادة وتوقيع المفوضين بالتوقيع عليها.

رابعاً: خصائص السهم

يمتاز السهم عادة بالخصائص التالية:

1. تحدد القيمة الاسمية للسهم مسؤولية المساهم القصوى عن ديون والتزامات الشركة، إذ تنحصر مسؤولية كل مساهم بالقيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها.
2. يقسم رأسمال الشركة في سوربة إلى عدد من الأسهم المتساوية، القيمة الاسمية لكل منها 100 ل.س
3. يتمتع حملة الأسهم بالحقوق ذاتها التي تخص نوع أسهمها، ويخضعون لذات الواجبات.
4. يمنح السهم حامله حرية تداوله دون أن يرتبط ذلك بموافقة الشركة او المساهمين الآخرين شريطة انقضاء المدة المحددة.

خامساً: تسعير السهم

1. سعر السهم الاسمي:

تمثل القيمة الاسمية للسهم المسؤولية القصوى للمساهم تجاه حقوق الغير على الشركة، كما تمثل الحد الأدنى من حقوق المساهم على الشركة، ويقصد بالقيمة الاسمية القيمة المحددة على صك أو وثيقة السهم التي لا يجوز أن تقل عن 100 ليرة.

2. سعر الإصدار:

يقصد بسعر الإصدار القيمة التي يمكن أن يصدر فيها السهم، والتي لا يجوز أن تقل عن القيمة الاسمية المحددة له مسبقاً، إلا أنه يمكن أن يصدر السهم بسعر إصدار أعلى من القيمة الاسمية عند زيادة أرس المال، حيث يمثل الفرق بينهما علاوة إصدار الأسهم التي لا تعد ربحاً للشركة وإنما تمثل جزءاً من أرس المال المستثمر، وتضاف إلى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي.

3. سعر السهم دفترياً:



يمثل حصة السهم من صافي قيمة أصول الشركة بدون إعادة تقديرها **وتحتسب كما يلي:**

- السعر الدفترى للسهم = (الأصول - الخصوم) ÷ عدد الأسهم المكتتب فيها **أو**
 - (رأس المال + الاحتياطيات + الأرباح المحتجزة - الخسائر المتراكمة) ÷ عدد الأسهم المكتتب فيها
- وهذا يعني أن السعر الدفترى للسهم أكبر أو أصغر من السعر الاسمي له إذ يزيد السعر الدفترى عن السعر الاسمي للسهم كلما زادت الأصول أو نقصت الخصوم أو في حال زادت المقدرة الكسبية وبالتالي قدرة الشركة على تكوين الاحتياطيات وحجز الأرباح.

وعلى العكس فيمكن أن يقل السعر الدفترى للسهم عن سعره الاسمي إذا زادت خصوم الشركة أو نقصت أصولها أو في حال انخفضت وتلاشت قدرتها الكسبية وحقت خسائر لسنوات عدة مما يلزمها باستخدام الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة سابقاً.

4. سعر السهم الحقيقي:



يتحدد سعر السهم الحقيقي بحصة السهم من صافي قيمة أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفق الأسعار الجارية، لذلك فسعر السهم الحقيقي قد يزيد أو يقل عن سعر السهم الدفترى وكذلك عن السعر الاسمي له تبعاً لتقلبات الأسعار.

5. سعر السهم السوقي:



وهو السعر الذي يحدده قانون عرض الأسهم في سوق الأوراق المالية والطلب عليها ويمثل بناء على ذلك سعر التداول في سوق الأوراق المالية الذي يفترض أن يكون قريباً من السعر الحقيقي. إلا أنه في الواقع قد يختلف سعر تداول السهم عن سعره الحقيقي ويختلف أيضاً عن السعر الدفترى وعن السعر الاسمي نظراً لعوامل مختلفة تتعلق بحجم ومصادقية المعلومات المتوافرة عن الشركة من جهة وبالقدرة على التنبؤ بأحوالها في المستقبل من جهة أخرى.

6. قيمة التصفية للسهم:



هي القيمة التي يحصل عليها مالك السهم عند تصفية الشركة تصفية فعلية، ويتم حساب قيمة التصفية للسهم من خلال توزيع ناتج التصفية على الأسهم المصدرة.





7. قيمة رد السهم:

وهي القيمة التي يتعين على الشركة دفعها لمالك السهم الممتاز القابل للاستدعاء إذا ما قررت الشركة استدعاء الأسهم، ويتضمن القيمة الاسمية للسهم مضافا اليه نسبة معينة من القيمة الاسمية (علاوة الرد) مضافا اليها الأرباح التي لم تدفع للسهم الممتاز.

سادساً: أنواع الأسهم

أنواع الأسهم على أساس طبيعة الملكية:

1. **الأسهم الاسمية:** يكون السهم اسماً عندما يحمل صك السهم (وثيقة السهم) اسم المساهم الذي يحمله. وفقاً للمادة 91 من قانون الشركات.
2. **الأسهم لحاملها:** هي الأسهم التي لا يذكر اسم المساهم المالك للسهم على صك السهم في الأسهم لحاملها وإنما يذكر في صكه على أن السهم لحامله، وهذا يمكن انتقال ملكية السهم من شخص لآخر أو من خلال فقدانه وحصول شخص آخر عليه.

أنواع الأسهم على أساس طريقة سداد قيمة الأسهم:

1. **الأسهم النقدية:** هي الأسهم التي تدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أو على أقساط، وقد فرض قانون الشركات السوري أن يتم اثبات تسديد الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.
2. **الأسهم العينية:** هي الأسهم التي تصدرها الشركة للمؤسسين الذين قدموا أصولاً عينية **مثل** العقارات – الآلات – الأثاث – البضاعة وتعد حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية والعلامات التجارية من الأصول أو المقدمات العينية.
3. **أسهم المنحة:** وهي الأسهم التي لا يتولد عن إصدارها حصول تدفق نقدي أو عيني داخل إلى الشركة بشكل مباشر، وهي الأسهم التي يتم منحها للمساهمين القدامى عند زيادة رأس المال في الشركات المساهمة من خلال تحويل رأس المال المكتسب إلى رأس مال أساسي، فيتم منح المساهمين القدامى أسهم منحة مجانية بنسبة حصصهم في رأس المال المكتسب.

أنواع الأسهم على أساس الحقوق المرتبطة بالسهم:

1. **الأسهم العادية:** وهي أكثر أنواع الأسهم شيوعاً، وتمثل الإصدار الرئيسي في معظم الشركات المساهمة، وتكسب الأسهم العادية مالكة حقوق والتزامات متساوية دون أن يكون لها أي امتياز أو أفضلية من أي نوع، **وتتمثل الحقوق بما يلي:**

- A. المشاركة في إدارة الشركة المساهمة
- B. لمشاركة في اجتماع الهيئات العامة العادية وغير العادية ومناقشة جدول أعمالها والتصويت على قراراتها.
- C. المساهمة في دعوة الهيئة العامة للمساهمين إلى الاجتماع
- D. الحصول على حصتهم من الأرباح المقترح توزيعها
- E. الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها
- F. حق الادعاء ببطان أي قرار يتخذه مجلس الإدارة او الهيئة العامة للمساهمين.
- G. حق تداول وبيع الأسهم او هبتها أو رهنها.
- H. حق الحصول على المعلومات الخاصة بأنشطة الشركة وإدارتها من خلال الاطلاع على دفاتر الشركة وقوائمها المالية وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مدققي الحسابات.
- I. حقه في الاكتتاب على أسهم الشركة في حال زيادة رأس المال.
2. **أسهم الامتياز:** تلك الأسهم التي تصدرها الشركة المساهمة وتمنح مالكيها حقوق خاصة، تتمثل باسترداد القيمة الاسمية عند التصفية، وأرجحيه حصولهم على حصة من الأرباح بصورة ثابتة أو متغيرة، بغض النظر عن نتيجة أعمال الشركة، والقابلية للتحويل الى أسهم عادية.



أنواع الأسهم الممتازة:

- A. **أسهم ممتازة بالأرباح:** تعني أن حملة الأسهم الممتازة يحصلون على توزيعات أرباح محددة عن كل سهم قبل حصول حملة الأسهم العادية على أي أرباح، ويمكن أن تكون في إحدى الأشكال التالية:
- 👑 **أسهم ممتازة غير مجمعة الأرباح:** وهي أسهم ممتازة تفقد حقها في الحصول على أرباح عند عدم الإعلان عن توزيعات أرباح
- 👑 **أسهم ممتازة مجمعة للأرباح:** وهي أسهم ممتازة يكون حقها في الحصول على توزيعات الأرباح الأساسية تراكمي أي لا يسقط هذا الحق في السنة التي لا يتم فيها توزيع الأرباح، وبالتالي يترتب على الشركات ان تدفع أرباح الأسهم الممتازة المجمعة والتي يتقرر توزيعها في السنوات السابقة قبل اجراء أي توزيعات على حملة الأسهم العادية.
- 👑 **الأسهم الممتازة المشاركة في الأرباح:** هي أسهم ممتازة تمنح مالكيها حق أن يشارك مالك السهم العادي في اية أرباح توزع بعد أن يحصل السهم العادي على أرباح

تساوي المعدل التفضيلي للسهم الممتاز وقد تكون المشاركة في الأرباح كاملة او جزئية.

👑 **الأسهم الممتازة غير المشاركة في الأرباح:** هي أسهم ممتازة تمنح مالكيها حق أولوية الحصول على الأرباح قبل السهم العادية فقط، وذلك يعني أنه لا يستحق أي توزيعات إضافية زيادة على المعدل التفضيلي مهما بلغت التوزيعات للأسهم العادية.

B. أسهم ممتازة بالأصول عند التصفية: هي أسهم ممتازة تمنح صاحبها حق الأولوية في الحصول على القيمة الاسمية لأسهمهم أو على قيمة محددة لكل سهم قبل حملة الأسهم العادية في حال التصفية النهائية للشركة.

C. أسهم ممتازة يمكن تحويلها أو لا يمكن تحويلها: وهي الأسهم الممتازة يكون لحامل هذه الأسهم حق استبدالها بأسهم عادية للشركة المصدرة وفق معدل تحويل محدد

D. أسهم ممتازة يمكن استدعائها: وهي الأسهم الممتازة التي يمكن للشركة المساهمة التي تصدرها الحق في استدعائها وسداد قيمتها الى أصحابها متى تشاء، بسعر معين غالبا يمثل القيمة الاسمية بالإضافة الى علاوة استدعاء صغيرة من قيمة السهم الاسمية

3. أسهم التمتع: يقصد بأسهم التمتع تلك الأسهم التي تمنح للمساهم الذي استهلك أسهمه، تمنح أسهم التمتع مالكيها جميع الحقوق الممنوحة لحملة الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.

وتلجأ الشركة إلى استهلاك أسهمها تدريجيا في الحالتين:

A. إذا كانت أصول الشركة خاضعة للنفاذ (منجم أو بئر نفط) أو للاهلاك نتيجة الاستخدام (سفينة تجارية).

B. إذا كانت الشركة تستثمر امتيازات أو ترخيصا حكوميا مشروطا بتقديم جميع أصولها المستخدمة في الاستثمار إلى الدولة.

